

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1586/2542

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นาง ประไพพรรณหรือชายิด จันจุ้มอัม
พา

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (11), มาตรา 67, มาตรา 179

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาท บุคคลที่ ถูกฟ้องมีเพียงคนเดียวเป็นหญิง มีชื่อ 2 ชื่อ การที่โจทก์ ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องโดยขอแก้ไขชื่อจำเลยเป็น นายช. เป็นการแก้ทั้งชื่อและเพศของจำเลย ทั้งเป็นการขอแก้ไข หลังจากที่จำเลยยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การต่อสู้คดี ว่าจำเลยมิได้เป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาทแม้ศาลชั้นต้น จะยังไม่ได้สั่งรับคำให้การก็ตาม แต่ก็ทำให้ปรากฏว่า ผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาทเป็นผู้อื่นที่ไม่ใช่บุคคล ซึ่งมีชื่อตามที่โจทก์ฟ้อง การขอแก้ไขคำฟ้องของโจทก์จึงเป็นเรื่องที่โจทก์ฟ้องผิดคนแล้วขอแก้ไขคำฟ้อง ซึ่งถ้าศาลสั่งอนุญาตจะมีผลเป็นการเปลี่ยนตัวบุคคลซึ่งเป็นจำเลยจากบุคคลหนึ่งเป็นอีกบุคคลหนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องของโจทก์ชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คธนาคารสหธนาคาร จำกัด (มหาชน) สาขา ย่อยพรานนก ลงวันที่ 7 มีนาคม 2539 จำนวนเงิน 44,342 บาท ซึ่งจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายโดยนายบุรินทร์ งามจิรภาคย์ ลูกค้าของโจทก์นำมาขายลดแลก

เงินสดกับโจทก์ ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2539 ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน โดยให้เหตุผลว่า บัญชีปิดแล้ว โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ขอให้ บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 44,342 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 7 มีนาคม 2539 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยไม่ยื่นคำให้การภายในกำหนด ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่น คำให้การ ให้นัดสืบพยานโจทก์วันที่ 15 พฤษภาคม 2540 ครั้นเมื่อถึงวันนัด จำเลย ยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การ โดยยื่นคำให้การมาด้วยว่าจำเลยมิได้เป็นผู้ส่งจ่าย เช็คพิพาท ผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายคือเจ้าของบัญชีร่วมกับจำเลย โจทก์คัดค้านคำร้อง ขออนุญาตยื่นคำให้การในวันเดียวกันนี้ธนาคารสหธนาคาร จำกัด สาขาซอยพรานนก ได้ส่งเอกสารมาตามคำสั่งศาลชั้นต้นซึ่งออกคำสั่งตามคำขอของโจทก์เอกสารดังกล่าว คือคำขอเปิดบัญชีกระแสรายวันที่เป็นบัญชีของเช็คพิพาท ตัวอย่างลายมือชื่อสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทางของเจ้าของบัญชี และสำเนาใบสำคัญการ สมรส ปรากฏว่าบัญชีดังกล่าวมีชื่อเจ้าของบัญชี 2 คนคือนางประไพพรรณ อับباس คนสัญชาติไทย และนายชายิด อันจุม อับباسคนสัญชาติปากีสถาน ทั้งสองเป็นสามี ภริยากัน

วันที่ 19 มิถุนายน 2540 โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ฟ้อง โดยขอแก้ไขชื่อจำเลยจาก นางประไพพรรณหรือชายิด อันจุมอัมพาหรือนางประไพพรรณ อับباس เป็นนายชา ยิด อันจุมอับباس

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรับคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องของโจทก์ ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาว่า โจทก์ขอแก้ไขคำฟ้องได้หรือไม่ พิจารณารหัสแล้ว คดีนี้เดิมโจทก์ฟ้องว่า จำเลยคือนางประไพพรรณหรือชายิด จันจุมอัมพา หรือนางประไพพรรณ อับบาส โดยบรรยายฟ้องว่าจำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาท บุคคลที่ถูกฟ้องดังกล่าวมีเพียงคนเดียวเป็นหญิง มีชื่อ 2 ชื่อ คือนางประไพพรรณหรือชายิด มีชื่อสกุล 2 ชื่อ คือจันจุมอัมพาหรืออับบาส การที่โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องโดยขอแก้ไขชื่อจำเลยเป็นว่า นายชายิด อัมจุมอับบาส จึงเป็นการแก้ทั้งชื่อและเพศของจำเลยอีกทั้งเป็นการขอแก้ไขหลังจากที่จำเลยยื่นคำให้การต่อศาลแล้วว่า จำเลยมิได้เป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาทผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายคือเจ้าของบัญชีร่วมกับจำเลย แม้ศาลชั้นต้นจะยังไม่ได้สั่งรับคำให้การก็ตาม แต่ก็ทำให้ปรากฏว่าผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาทเป็นผู้อื่นที่ไม่ใช่บุคคลซึ่งมีชื่อตามที่โจทก์ฟ้อง การขอแก้ไขคำฟ้องของโจทก์จึงไม่ใช่เป็นเพียงการขอแก้ไขชื่อจำเลย แต่เป็นเรื่องที่โจทก์ฟ้องผิดคนแล้วขอแก้ไขคำฟ้องซึ่งถ้าศาลสั่งอนุญาตจะมีผลเป็นการเปลี่ยนตัวบุคคลซึ่งเป็นจำเลยจากบุคคลหนึ่งเป็นอีกบุคคลหนึ่ง

พิพากษากลับ ให้บังคับไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

(ปัญญา ถนอมรอด-ผล อนุวัตรนิติการ-ชนะ ภาสกาณนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ